

감사결과 처분요구서

처분요구 번호	2021-111	처분요구일자	2021-10
처 분 종 류	경고, 주의		
관 계 부 서	○○○○○○○처(ㄹㄹ팀)		
제 목	기상대본부 천장마감공사 계약변경 부적정		

지적내용

1. 업무개요

□□□□처(ㄴㄴㄴㄴ팀)은 부대건물 건축시설 유지보수 및 관리 업무를 담당하고 있으며, ***** 부대건물 천장마감공사를 수행하기 위해 부서직접계약을 통해 여성기업과 수의계약을 체결하였다.

이후 21.05월 ***** 천장 실제工事물량 반영 외에 &&&&& 천장 마감재 교체공사를 추가한다는 사유로 계약변경을 하였다.

2. 관련법령 및 판단기준

「공기업·준정부기관 계약사무규칙」 제2조에 따라 준용하는 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」(이하 “국가계약법”이라 한다) 제19조, 같은 법 시행령 제65조 및 계약예규 공사계약일반조건 제19조의5 등에 따르면 계약체결 이후 발주기관의 필요에 의한 설계변경은 해당 공사의 일부 변경이 수반되는 추가공사의 발생, 특정공정의 삭제, 시공방법의 변경 등 적정한 이행을 위한 경우에 한하여 할 수 있다고 되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

&&&&& 천장마감은 원계약인 ***** 천장마감공사의 일부 변경이 수반되는 추가공사, 특정공정의 삭제 등 기획재정부 계약예규 등에 따른 설계변경 사항에 해당되지 않는데도 □□□□처(LLLL팀)는 ***** 천장마감공사의 물량을 감액 하면서 &&&&& 천장마감공사를 과업에 포함하여 계약변경을 진행하였다.

그 결과 별도로 발주하여야 하는 신규계약을 ***** 천장마감공사를 수행하는 기존 업체가 수행하게 되어 계약의 공정성을 해치는 결과를 초래하였다.

관련부서 및 해당부서 의견

해당부서에서는 ***** 천장작업을 시행하면서 물량변경에 따라 계약금액을 감액 하고 &&&&& 천장마감 공사를 시공업체의 동의를 받아 계약변경을 진행하였다고 하였으나, 계약변경 금액이 당초 사업비의 60% 수준이며 최초 사업의 과업범위도 아닌 별도의 건물작업으로 기존업체가 꼭 수행해야할만한 이유가 없어 별도 발주를 통해 사업을 추진하였어야 했다.

조치할 사항

사장(○○○○○○장)은 별도로 발주하여야 하는 신규계약을 설계변경을 통해 기존 업체와 계약 체결하여 계약업무를 소홀히 한 관련자에 대해서 「경고」, 「주의」 조치 하시기 바랍니다. (경고, 주의)

인천국제공항공사 상임감사위원

직인생략